

COUNCILia

Términos y Condiciones

Qué te pedimos, qué guardamos, qué te prometemos y qué no.

- Resumen en una página
- Aceptación y descripción del Servicio
- Quién puede usar el Servicio
- Uso aceptable
- Qué información recopilamos y por qué
- Cómo guardamos y protegemos tu información
- Tus derechos sobre tu información
- Propiedad intelectual
- Limitaciones de responsabilidad
- Suscripción, pagos y reembolsos
- Cierre de cuenta y borrado de datos
- Cambios, legislación y contacto

Tabla de contenidos

1 Resumen en una página (sección no vinculante)

2 Aceptación de estos términos

3 Descripción del Servicio

4 Quién puede usar el Servicio

5 Uso aceptable

6 Qué información recopilamos y por qué

7 Cómo guardamos y protegemos tu información

8 Tus derechos sobre tu información

9 Propiedad intelectual

10 Limitaciones de responsabilidad

11 Suscripción, pagos y reembolsos

12 Cierre de cuenta y borrado de datos

13 Cambios en estos Términos

14 Legislación aplicable y resolución de disputas

15 Contacto

16 Historial de versiones

Documento de cara al usuario. Explica qué es el servicio, qué información recopilamos, qué hacemos con ella, qué te prometemos y qué no, y cuáles son tus derechos. Está redactado para ser entendible, sin renunciar a la precisión legal. Documento 10 de la serie del MVP v1.1.

Aviso importante: este documento es la **propuesta operativa de términos**. Antes de publicarse en producción debe ser revisado por un abogado familiarizado con normativa de protección de datos del país objetivo (en particular GDPR/UE, LFPDPPP/México y CCPA/California si aplica).

1. Resumen en una página (sección no vinculante)

Antes del texto largo, lo importante en una página:

- **Qué somos:** una plataforma conversacional con varios agentes de inteligencia artificial que deliberan entre sí para ayudarte a pensar mejor una decisión. No somos consejeros profesionales.
- **Qué te pedimos:** cuatro respuestas cortas al iniciar tu council y, después, el texto de tus situaciones. Tu correo si te registras.
- **Qué guardamos:** tu cuenta, tus councils, tus conversaciones y tus síntesis. **Cifradas en reposo.** No las usamos para entrenar modelos.
- **Qué puedes hacer en cualquier momento:** borrar una conversación, borrar todo tu historial, borrar tu cuenta. Sin preguntas. Tus datos se eliminan en un máximo de **7 días naturales**, incluyendo backups.
- **Qué no hacemos:** vender tus datos, mostrarte anuncios, entrenar IAs con tus conversaciones, sustituir atención médica o legal profesional.
- **Si estás en crisis emocional:** el producto se detiene y te entrega recursos profesionales. No deliberamos sobre una crisis.

El texto vinculante empieza en la siguiente sección.

2. Aceptación de estos términos

Al crear una cuenta o usar COUNCILia (en adelante, "el Servicio" o "la Plataforma"), aceptas estos Términos y Condiciones (en adelante, "los Términos"), nuestra **Política de Privacidad** (disponible en [/privacy](#) y como documento 12 de esta serie) y nuestra **Política de Cookies** (disponible en [/cookies](#) y como documento 13). Si no estás de acuerdo con alguna parte, no debes usar el Servicio.

Estos Términos forman un acuerdo entre tú ("*el Usuario*") y la entidad que opera COUNCILia ("*nosotros*", "*COUNCILia*").

Si usas el Servicio en nombre de una empresa u organización, declaras tener autoridad para aceptar los Términos en su nombre.

3. Descripción del Servicio

COUNCILia es una plataforma conversacional multiagente. Cuando inicias una sesión:

1. Te pedimos cuatro respuestas para entender el contexto de tu decisión (la encuesta de onboarding).
2. Reunimos un **council**: tres agentes de inteligencia artificial con perspectivas distintas.
3. Tú describes tu situación.
4. Los tres agentes responden en paralelo, con visiones que pueden ser incompatibles entre sí.
5. Cuando tú lo pides, generamos una **síntesis** que nombra los tradeoffs visibles, **sin tomar la decisión por ti**.

El Servicio se entrega a través de una aplicación web. En el futuro puede incluir apps móviles, voz u otras interfaces. Los presentes Términos aplican a todas las interfaces actuales y futuras, salvo que se indique lo contrario en su lanzamiento.

3.1 Qué COUNCILia NO es

Es importante que entiendas qué **no** estás contratando:

- **No es un servicio médico ni de salud mental.** No sustituye a un profesional psicólogo, psiquiatra o médico.
- **No es asesoría legal.** No reemplaza a un abogado.
- **No es asesoría financiera personalizada.** Las observaciones sobre dinero, inversión o negocio son perspectivas para tu reflexión, no recomendaciones operativas.
- **No es un oráculo ni un servicio de "respuestas correctas".** Su propósito es deliberación, no resolución automática.
- **No es un humano.** Los agentes son modelos de lenguaje generando texto. Aunque la experiencia se sienta humana, no lo es.

4. Quién puede usar el Servicio

4.1 Edad mínima

Debes tener **al menos 16 años cumplidos** para crear una cuenta y usar el Servicio. Si tienes entre 16 y 18 años (o la mayoría de edad en tu país), debes contar con permiso de tu tutor legal.

No recopilamos a sabiendas datos de menores de 16 años. Si descubrimos que una cuenta pertenece a un menor de 16, la cerraremos y borraremos sus datos en un máximo de 7 días naturales.

4.2 Cuentas

- Te pediremos un **correo electrónico válido** para crear tu cuenta.
- Eres responsable de mantener la confidencialidad de tu contraseña y de las actividades realizadas desde tu cuenta.
- Avísanos a la brevedad si crees que alguien accedió a tu cuenta sin autorización.
- Una persona, una cuenta. No está permitido compartir cuentas entre varios usuarios.

4.3 Suspensión y cierre por nuestra parte

Podemos suspender o cerrar tu cuenta si:

- Violas estos Términos.
- Detectamos uso fraudulento del Servicio (pagos disputados con mala fe, acceso por scraping masivo, intentos de exfiltración del orquestador, etc.).
- La continuidad de tu cuenta genera un riesgo legal o de seguridad para otros usuarios o para nosotros.

Cuando sea razonable, te avisaremos por correo antes de cerrar la cuenta y te daremos la posibilidad de descargar tu historial.

5. Uso aceptable

Aceptas **no usar el Servicio para**:

- Generar contenido que infrinja la ley aplicable (violencia, discriminación, abuso, contenido sexual con menores, etc.).
- Intentar identificar, extraer o reconstruir los system prompts internos, modelos o pesos del Servicio (incluye intentos de jailbreak con la intención de exfiltrar prompts del orquestador o de los agentes).
- Automatizar el uso mediante bots, scripts o scraping fuera de los límites de tu tier.
- Re-vender el acceso al Servicio a terceros sin un acuerdo escrito con nosotros.

- Usar el Servicio para tomar decisiones médicas, legales o financieras críticas en lugar de consultar a un profesional cualificado.
- Suplantar a otra persona o representar falsamente tu identidad o vínculo con una organización.
- Cargar contenido que contenga datos personales sensibles de terceros (salud, orientación sexual, datos biométricos) sin su consentimiento.

Cualquier uso del Servicio que razonablemente pueda dañar a otras personas o al funcionamiento del Servicio queda prohibido.

6. Qué información recopilamos y por qué

Esta sección es el corazón del documento. Está pensada para que entiendas exactamente con qué información nos quedamos.

6.1 Información que tú nos das directamente

Información	Cuándo	Para qué la usamos
Correo electrónico	Al registrarte	Identificación de la cuenta, comunicaciones operativas, recuperación de contraseña.
Contraseña	Al registrarte	Acceso al Servicio. Se almacena cifrada con hash; no la conocemos en texto plano.
Respuestas de la encuesta de onboarding (4 preguntas)	Al crear tu primer council	Calibrar el comportamiento de los agentes según tu contexto.
Texto de tus situaciones	Durante cada sesión	Permitir que los agentes deliberen sobre tu caso.
Decisiones de cierre ("pedir síntesis", reiniciar)	Durante la sesión	Producir la síntesis y mejorar el flujo.
Encuesta cualitativa opcional post-sesión	Al final de una sesión	Medir la utilidad percibida del producto. Es opcional.
Información de pago (si contratas el tier pro)	Al iniciar suscripción	Procesar el pago. La gestión la realiza un proveedor externo (ej. Stripe); nosotros no almacenamos el número completo de tu tarjeta.

6.2 Información que se genera de manera automática

Información	Para qué la usamos
Identificador único de tu cuenta	Asociar tus councils, conversaciones y síntesis.
Marcas de tiempo de creación, último acceso, último mensaje	Métricas internas de uso y soporte.
País aproximado deducido de la dirección IP	Cumplir obligaciones locales y mostrar recursos de crisis adecuados a tu región. No guardamos la IP completa más de 30 días salvo obligación legal.
Tipo de dispositivo y navegador (user agent básico)	Adaptación de la interfaz, depuración de errores.
Eventos de uso anonimizados (entrada a encuesta, finalización de sesión, error técnico)	Mejorar el producto. Se procesan agregados, no a nivel individual.

6.3 Información que se crea durante el uso

Información	Para qué la usamos
Respuestas generadas por los agentes en tu conversación	Mostrarlas en la sesión y permitirte volver a leerlas. Se asocian a tu cuenta.
Síntesis generadas	Mostrarlas, permitir exportarlas y volver a leerlas.
Conteo de tokens de cada llamada al modelo	Cobro al tier pro por uso (si aplica) y control interno de costos.

6.4 Lo que NO recopilamos

Para ser explícitos:

- **No usamos cookies de publicidad de terceros.**
- **No vendemos ni alquilamos** tus datos a terceros.
- **No entrenamos** nuestros modelos ni los de terceros con tu contenido.
- **No recopilamos** datos biométricos, ubicación GPS precisa, contactos del teléfono, ni acceso al micrófono en el MVP.
- **No recopilamos** datos sensibles especialmente protegidos (origen racial, opiniones políticas, creencias religiosas, salud, vida sexual) salvo que tú voluntariamente los menciones en el texto de una conversación. En ese caso siguen las mismas reglas de almacenamiento y borrado, pero te recomendamos no compartir más información sensible de la necesaria para tu reflexión.

7. Cómo guardamos y protegemos tu información

- **Cifrado en reposo.** Todo el contenido de tus conversaciones y datos personales está cifrado a nivel de base de datos (Supabase + Postgres con row-level security).
- **Cifrado en tránsito.** Toda la comunicación entre tu navegador y el Servicio usa HTTPS/TLS.
- **Acceso interno restringido.** Solo personal autorizado puede acceder a datos identificables, y solo para operación, soporte o cumplimiento legal.
- **Proveedores que tocan tu información:**
 - **Anthropic (Claude API):** procesa el texto de tus mensajes para generar las respuestas de los agentes. Según el acuerdo comercial con Anthropic, los datos no se usan para entrenar sus modelos.
 - **Supabase:** almacena la base de datos y autenticación.
 - **Vercel:** aloja la aplicación.
 - **Stripe** (u otro procesador de pagos): solo si contratas el tier pro.
- **Sin transferencia internacional fuera de proveedores listados.** No transferimos tus datos a terceros adicionales sin consentimiento explícito.

7.1 Plazos de retención

Tipo de dato	Plazo de retención
Cuenta activa	Mientras tu cuenta esté activa.
Conversación que tú no has borrado	Mientras la cuenta esté activa.
Conversación que tú borras desde ajustes	Borrado lógico inmediato + borrado físico (incluyendo backups) en máximo 7 días naturales.
Cuenta cerrada por ti	Borrado físico total en máximo 7 días naturales.
Cuenta cerrada por inactividad (> 24 meses sin login)	Notificación previa por correo + cierre y borrado en 30 días.
Logs de seguridad y auditoría	12 meses, anonimizados después.
Información de facturación	El plazo mínimo exigido por la ley fiscal aplicable.

8. Tus derechos sobre tu información

Tienes los siguientes derechos sobre tus datos personales y los puedes ejercer en cualquier momento desde la pantalla **Ajustes** → **Privacidad** del Servicio, sin necesidad de contactarnos por correo:

- **Acceso:** descargar una copia de tus datos (cuenta, councils, conversaciones, síntesis) en formato JSON.
- **Rectificación:** corregir información incorrecta de tu cuenta.
- **Borrado:** eliminar una conversación específica, todo tu historial o toda tu cuenta.
- **Portabilidad:** exportar tus síntesis en PDF y markdown.
- **Oposición y limitación:** desactivar la encuesta cualitativa opcional, salir de notificaciones por correo no esenciales.

Si tu legislación local te otorga derechos adicionales (GDPR, CCPA, LFPDPPP), también los respetamos. Para ejercerlos puedes usar las opciones de la app o escribirnos a privacy@councilia.app (*correo provisional — sustituir antes de producción*).

Tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos de tu país si consideras que estamos tratando tus datos de forma incorrecta.

9. Propiedad intelectual

9.1 De lo que tú aportas

Tú conservas la propiedad sobre el texto que escribes en el Servicio.

Al usar el Servicio nos concedes una **licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable** para procesar ese contenido únicamente con los fines de:

- Generar las respuestas de los agentes durante tu sesión.
- Mostrarte el historial.
- Operar y mejorar el Servicio (métricas anonimizadas y agregadas).

Esta licencia **termina automáticamente** cuando borras el contenido o tu cuenta.

9.2 De lo que el Servicio genera para ti

Las respuestas de los agentes y las síntesis generadas durante tu sesión:

- Son tuyas para uso personal y profesional, incluyendo compartirlas o publicarlas.
- Si las publicas, **no estás obligado** a atribuir las a COUNCILia, aunque agradecemos la mención.
- COUNCILia conserva la propiedad sobre el **diseño del producto**: prompts internos, código del orquestador, identidad visual, marcas y arquitectura. Esto no es contenido del usuario.

9.3 De lo que COUNCILia te entrega

El software, marcas, logos y diseño del Servicio son propiedad de COUNCILia. Te otorgamos una licencia de uso del Servicio mientras cumplas estos Términos.

10. Limitaciones de responsabilidad

10.1 El Servicio se entrega "tal cual"

El Servicio puede contener errores o interrupciones. Aunque ponemos todo el esfuerzo razonable en su funcionamiento, no garantizamos disponibilidad continua, ausencia total de errores ni que cumpla expectativas específicas tuyas no documentadas.

10.2 Las respuestas de los agentes pueden ser incorrectas

Los agentes son modelos de lenguaje. Pueden:

- Generar afirmaciones que parezcan precisas y sean falsas ("alucinaciones").
- Hacer asociaciones que no apliquen a tu contexto real.
- Repetirse o contradecirse en sesiones distintas.

No debes tomar decisiones críticas (salud, legales, financieras, de seguridad) basadas únicamente en las respuestas del Servicio. Úsalas como insumo para tu reflexión y consulta siempre a un profesional cualificado cuando la naturaleza de la decisión lo requiera.

10.3 No somos profesionales de salud

Si en una sesión expresas síntomas o experiencias de:

- Crisis emocional aguda
- Ideación suicida o autolesión
- Violencia ejercida hacia ti o ejercida por ti

...el Servicio **detendrá automáticamente** el flujo deliberativo y te mostrará una pantalla con recursos de atención profesional adecuados a tu país. Esa pantalla y los recursos que muestra **no sustituyen** la atención presencial de un profesional o de una línea de crisis verificada localmente.

10.4 Límite económico

En la medida permitida por la ley, nuestra responsabilidad total agregada hacia ti por cualquier causa relacionada con el Servicio está limitada al **mayor entre**:

- El total de lo que hayas pagado por el Servicio en los **doce meses** anteriores al hecho que da origen al reclamo, o
- **100 USD** (cien dólares estadounidenses).

Esta limitación no aplica a daños que por ley no puedan ser limitados (por ejemplo, dolo o negligencia grave en jurisdicciones donde así se reconozca).

11. Suscripción, pagos y reembolsos

11.1 Tier gratuito

- Acceso completo al flujo del council con un límite de **5 sesiones por mes natural**.
- No requiere tarjeta para registrarse.
- Está sujeto a cambios razonables del límite con aviso previo de 30 días.

11.2 Tier pro

- Suscripción mensual o anual con sesiones ilimitadas, councils guardables y exportación de síntesis.
- Renovación automática hasta que la canceles.
- Puedes cancelar cuando quieras desde Ajustes; conservas el acceso hasta el final del periodo ya facturado.

11.3 Reembolsos

- **Periodo de prueba de 14 días naturales** desde la fecha de la primera contratación: reembolso total a petición tuya, sin justificación.
- Tras los 14 días: no se reembolsa el periodo en curso, salvo que la ley local te otorgue ese derecho.
- Si el Servicio queda inoperativo por más de 72 horas seguidas por causas atribuibles a nosotros, te reembolsaremos prorrateado el tiempo afectado.

11.4 Cambios de precio

Cualquier cambio de precio aplica solo a renovaciones futuras y se notifica con al menos **30 días** de antelación por correo. Si no estás de acuerdo, puedes cancelar antes de la renovación.

12. Cierre de cuenta y borrado de datos

12.1 Cierre por tu parte

Puedes cerrar tu cuenta cuando quieras desde **Ajustes** → **Cuenta** → **Cerrar cuenta**. Al cerrar:

1. Tu sesión se cierra y pierdes acceso al Servicio.

2. Tus conversaciones se marcan para borrado.
3. En un máximo de **7 días naturales** se borran de la base de datos, incluyendo backups.
4. Si tenías una suscripción activa, no se cobra el siguiente periodo. El periodo ya pagado no se reembolsa salvo que aplique el periodo de prueba.

12.2 Excepciones al borrado

Podemos conservar la información estrictamente necesaria para:

- Cumplir obligaciones legales (por ejemplo, registros fiscales por el plazo exigido).
- Defendernos frente a reclamaciones legales.
- Investigar fraude, abuso o uso indebido del Servicio.

En estos casos los datos se mantienen separados del resto, con acceso restringido, y solo el tiempo necesario para el fin que justifica su conservación.

13. Cambios en estos Términos

Podemos actualizar estos Términos por:

- Cambios en la ley aplicable.
- Cambios significativos en el Servicio.
- Mejoras en claridad o cobertura.

Cuando hagamos un cambio relevante, te lo notificaremos:

- **Por correo**, al menos **30 días antes** de que entre en vigor (cambios de fondo).
- **En la app**, con un banner que requiere tu aceptación (cambios materiales).
- En la sección de **historial de versiones** del documento (todos los cambios, incluso menores).

Si no estás de acuerdo, puedes cerrar tu cuenta antes de la fecha de entrada en vigor. Continuar usando el Servicio después de esa fecha supone aceptación de la nueva versión.

14. Legislación aplicable y resolución de disputas

Estos Términos se rigen por las leyes de **[país y, en su caso, estado / provincia]** (*a definir antes de publicación*). Cualquier disputa que no pueda resolverse por la vía amistosa se someterá a los tribunales competentes de **[ciudad]** (*a definir*), salvo que la ley aplicable te otorgue el derecho de acudir a los tribunales de tu domicilio.

Antes de iniciar cualquier acción legal, te pedimos contactarnos a legal@councilia.app (correo provisional) con un resumen del problema. Buscaremos una solución durante al menos 30 días naturales.

15. Contacto

- **Soporte general:** support@councilia.app (provisional).
- **Privacidad y derechos sobre tus datos:** privacy@councilia.app (provisional).
- **Asuntos legales:** legal@councilia.app (provisional).

16. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios principales
1.0 (MVP)	A definir antes del lanzamiento	Primera versión pública.

Nota de equipo (no se publica al usuario): el contenido de este documento está alineado con la política de contenido sensible, el modelo de negocio y las decisiones de datos definidas en los documentos 06 (Stack) y 07 (Operaciones). Cualquier cambio en estos Términos debe sincronizarse con esos dos documentos antes de publicarse.